

Santo Domingo, D.N
30 de enero del 2026

000557

Núm.:

A: **Sr. Juan Marte**
Empleado del Ministerio de Educación (MINERD)
Sus Manos.-

Asunto: Opinión sobre suspensión de salario y compatibilidad de pensión.

Cortésmente, nos dirigimos a usted en atención a su comunicación de fecha nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), mediante la cual solicita opinión respecto a la suspensión del pago de los salarios dejados de percibir desde el mes de septiembre de 2025, así como orientación sobre su situación en el marco del proceso de jubilación correspondiente, a los fines le informamos que:

Como parte del análisis del caso, este Ministerio realizó las verificaciones correspondientes ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), confirmándose que usted cuenta con treinta y siete (37) años de servicios en el Estado y que se encuentra en trámite de jubilación al amparo de la Ley núm. 379-81. Asimismo, se constató que usted percibe una pensión otorgada por la Policía Nacional, información que fue corroborada en el marco de las indagaciones realizadas, lo que originó la suspensión por supuesta duplicidad de salarios detectada por la Contraloría General de la República, conforme las informaciones suministradas por el Ministerio de Educación (MINERD).

Sobre el particular, el artículo 58 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública reconoce como derecho de los servidores públicos percibir la remuneración correspondiente por los servicios prestados, conforme al régimen retributivo establecido por la ley y su reglamentación. En ese mismo orden, los artículos 65 y 66 del referido texto legal disponen que el servidor público tendrá derecho a jubilación conforme a las leyes vigentes, debiendo la institución realizar las diligencias necesarias ante las instancias competentes hasta tanto dicho beneficio le sea formalmente concedido.

En cuanto a la pensión otorgada por la Policía Nacional, la misma se encuentra regulada por la Ley Orgánica núm. 590-16, que establece un régimen especial de seguridad social para los miembros de dicha institución, incluyendo su sistema de pensiones. En consecuencia, se trata de un beneficio que deriva de un régimen jurídico distinto al previsto en la Ley núm. 379-81. Si bien esta última normativa prohíbe la percepción simultánea de dos pensiones bajo el mismo régimen, dicha limitación no resulta aplicable cuando se trata de beneficios otorgados por regímenes diferentes.

En virtud de lo expuesto, somos de opinión que, en su caso, no se configura una duplicidad ni incompatibilidad legal entre la pensión otorgada por la Policía Nacional y el salario devengado en la nómina de trámite de pensión por jubilación del Ministerio de Educación, por lo que procede dejar sin

S4-362635



I/2

Handwritten signature and initials

Sr. Juan Marte
Empleado del Ministerio de Educación (MINERD)

efecto la suspensión y disponer la regularización de los pagos correspondientes. En ese orden, este Ministerio ha puesto de conocimiento de la presente opinión al MINERD, a los fines administrativos de lugar.

Atentamente,


Grey Peña
Viceministra de Función Pública


GP/YIP/fm
DRL/Opiniones, enero, 2026
DRL-OP-051-2026
S4-362635

CC. Ministerio de Educación.

